

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

- 7.1. Качество передаваемого Товара должно соответствовать национальным стандартам, технической документации и условиям настоящего договора.
- 7.3. Покупатель принимает Товар, согласно Спецификации (Приложение 1) и п. 2.2.4, настоящего Договора.
- 7.4. Не являются браком, основанием для отказа от Товара:
- изменения и усовершенствования, вносимые в конструкцию и технологию производства без изменения его основных потребительских свойств;
 - естественных запахов облицовочных кож и материалов, в которых исполнены изделия;
 - допускаются по ГОСТу отклонения размеров (до 3 см) Товара от представленных на образцах в соответствии с стандартами;
 - допускается отклонения оттенков, фактурности облицовочных материалов, цвета, рисунка и фактуры декоративных накладок в составе изделия, а также отклонения их образцов.
- 7.5. Подпись Покупателя в акте приема - передачи (доставочном листе) без указания на видимые невооруженным глазом недостатки Товара является Подтверждением принятия Товара и отсутствия претензий по количеству, комплектности, ассортименту, качеству и соответствию Товара условиям Настоящего Договора и Спецификации Товара.
- В случае принятия Покупателем неукomплектованного Товара, срок для доукомплектования Товара составляет 20 (двадцать) рабочих дней. При Приемки Покупателем товара в упаковке, без осмотра и проверки, согласно п. 2.2.4, настоящего Договора, последующие претензии удовлетворению Не подлежат.
- 7.6. Срок устранения недостатков Товара определен как сорок пять рабочих дней с момента вручения соответствующего заявления, а в случае Необходимости вывоза Товара на фабрику - изготовитель, сорок пять рабочих дней с момента вывоза Товара на территорию фабрики-изготовителя.
- 7.7. В срок не менее чем за день до даты доставки, менеджер салона согласовывает с Покупателем время, в которое Покупатель обязуется принять Товар.
- 7.8. Ориентировочную дату готовности в пределах срока, указанного в п.2.1.1. Покупателю сообщает менеджер салона при оформлении договора.
- 7.9. Возможное время доставки с 9ч. 00 по 00ч. 00

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут Разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
- 8.2. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Продавца (договорная подсудность).

9. ФОРС-МАЖОР

- 9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору при Условии, что их нарушение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить Разумными мерами (форс-мажор).
- К обстоятельствам непреодолимой силы относятся изменения и принятие законодательных, нормативных и иных правовых актов органов Государственной власти; прекращение производства, массовые беспорядки, забастовки, пикеты; взрывы, блокады; военные действия, Террористические акты, пожары, наводнения, оползни, эпидемии, землетрясения, прочие стихийные бедствия и обстоятельства природного или Техногенного характера, если они непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора.
- 9.2. Сторона, для которой обстоятельства непреодолимой силы наступили либо окончились, обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону, впоследствии подтвердив это документом, выданным официально уполномоченным на то органом РФ.
- 9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств и при условии соблюдения требований п.8.2 настоящего Договора срок исполнения Сторонами Своих обязательств по Договору сдвигается, соответственно, на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
- Если такие обстоятельства будут длиться более трех месяцев подряд, Стороны обязаны незамедлительно принять решение о дальнейших действиях по Исполнению настоящего Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору.
- 10.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще Уполномоченными на то представителями Сторон.
- 10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без Предварительного письменного согласия другой Стороны.
- 10.5. Признание какого-либо пункта настоящего Договора не влечет недействительность настоящего Договора в целом.
- 10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
- 10.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 - Спецификация товара;
- Приложение № 2 - Доставочный лист.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН